

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1399/2534

บริษัท จ้ากเกอ โจเนท เอส เอ จำกัด
นาย ชัยวัฒน์ พรไพศาลศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 17, มาตรา 19 เบญจ, มาตรา 29 วรรค
สอง, มาตรา 41 (1)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า NEWMAN ไว้ในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกเป็นเวลาหลาย
ปีแล้ว เป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยผู้
ได้จดทะเบียนไว้โจทก์ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย
เป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา
41(1) ในปัญหานี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหาได้วินิจฉัยถึงสิทธิในความเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นโดยตรงไม่ แต่ย้อนไปวินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิดีกว่า
เพราะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาก่อนอันเป็นการอ้างเหตุตามมาตรา 17 กรณีดัง
กล่าวย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 19 เบญจ คำสั่งของคณะกรรมการ
เครื่องหมายการค้ายังไม่เป็นที่สุด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง โจทก์เป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหอม ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า NEWMAN กับ
สินค้าของโจทก์จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกมานานประมาณ 15 ปีแล้ว
รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ที่
ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศและส่งสินค้าของโจทก์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

เรื่อยมาก่อนที่จำเลยจะมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า NEWMAN ใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยถือได้ว่าเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ทำให้สาธารณชนหลงผิดอันเป็นการลวงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย เป็นการละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศไทยและโจทก์เป็นผู้ผลิตเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายภายใต้เครื่องหมายการค้าว่า NEW MAN (นิวแมน) โดยโจทก์ใช้มาเป็นเวลา 15 ปีเศษ แพร่หลายไปทั่วโลก จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย และประเทศอื่นเกือบทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า N NEWMEN (เอ็น นิว เม็น) เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งตัวอักษร และเสียงการอ่าน และจำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้กับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายอันเป็นการลวงขายว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นเหตุให้สาธารณชนสับสนหลงผิด ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์โจทก์ขอคิดค่าเสียหาย 20,000 บาทก่อนฟ้องโจทก์ให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า N NEWMEN (เอ็น นิว เม็น) และให้เลิกผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยขอถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 77579 จากกองสิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้ากรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากจำเลยไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน

20,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าคำว่า NEWMEN (นิวเม็น) ภายใต้รูปรอยประดิษฐ์อักษรโรมันตัว N (เอ็น) และนำมาใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่จำเลยผลิตและจำหน่ายแต่ผู้เดียว จำเลยขอจดทะเบียนต่อกองทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2521 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้า รับจดทะเบียนและประกาศลงในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าเพื่อหาผู้คัดค้าน โจทก์คัดค้าน นายทะเบียนให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ คดีจึงถึงที่สุดโจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องต่อศาล และสินค้าของโจทก์ไม่ได้รับความนิยมนำไปขายในประเทศไทย โจทก์ไม่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในต่างประเทศไม่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช 2474 นอกจากนี้จำเลยไม่ได้เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ จำเลยยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนโจทก์ การขอจดทะเบียนของโจทก์ไม่ชอบและเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของจำเลย ทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของจำเลยดีกว่าโจทก์ ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ออกจากทะเบียนของกองทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า ห้ามโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์กับสินค้าของโจทก์ในประเทศไทย และยกฟ้องโจทก์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เหตุที่โจทก์ฟ้องจำเลยเพราะกระทรวงพาณิชย์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย โดยมีได้วินิจฉัยว่าโจทก์หรือจำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าและโดยข้อเท็จจริงโจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยไม่ได้เลียนแบบของจำเลย ขอให้ศาลยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นที่สุด โจทก์หรือจำเลยจะนำคดีมาสู่ศาลอีกไม่ได้ และเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่เหมือนและไม่คล้ายกัน จำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ พิพากษายกฟ้องโจทก์และยกฟ้องแย้งจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลขที่ 77579 จากกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์หากจำเลยไม่ยอมให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ 10,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่า เมื่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยหรือมีคำสั่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 19 เบื้องแล้วโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่และศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีนอกประเด็นหรือไม่ ซึ่งจำเลยฎีกาว่าคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าถึงที่สุดแล้วและศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ศาลฎีกาได้พิจารณาคำฟ้องของโจทก์แล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้อง

ว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า NEW MAN (นิวแมน) ไว้ในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกเป็นเวลาหลายปีแล้ว เป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยผู้ได้จดทะเบียนไว้ โจทก์ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็นการที่โจทก์ใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41(1) ซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้ทำการชี้สองสถานกำหนดเป็นประเด็นไว้ด้วยแล้วว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเหมือนกันหรือไม่และใครมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่ากัน ในปัญหานี้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าหาได้วินิจฉัยถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นโดยตรงไม่ แต่ย้อนไปวินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิดีกว่าเพราะได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเข้ามาก่อนอันเป็นการอ้างเหตุตามมาตรา 17 กรณีดังกล่าวย่อมไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 19 เบื้อง ตามที่จำเลยยกขึ้นกล่าวอ้าง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ได้ และเมื่อเป็นกรณีเช่นนี้ ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวได้ ไม่เป็นการนอกเหนือประเด็นแห่งคดี

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์พิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยไม่สุจริตและการกระทำของจำเลยไม่เป็นการลวงขาย โจทก์จึงไม่เสียหายนั้นข้อนี้โจทก์นำสืบทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารรับฟังได้ว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนุ่งห่มและเครื่องหอม ใช้เครื่องหมายการค้าว่า NEW MAN (นิวแมน) กับสินค้าของโจทก์จำหน่ายในประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกมานานประมาณ 15 ปีแล้วรวมทั้งในประเทศไทยด้วย โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2512 และยังได้จดทะเบียนไว้ที่ประเทศอื่น ๆ อีกหลายประเทศ สินค้าของโจทก์ได้ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เรื่อยมาและจำเลยเพิ่งมาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ใช้คำว่า N NEWMEN (เอ็น นิมนแมน) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2521 ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.5 ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้า

ที่คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ การใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงถือได้ว่าเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ข้อเท็จจริงดังที่โจทก์นำสืบมานี้จึงรับฟังได้แล้วว่า จำเลยกระทำการโดยไม่สุจริต และการที่จำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยกับเครื่องนุ่งห่มและเครื่องแต่งกายที่จำเลยผลิตและจำหน่ายซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ย่อมทำให้สาธารณชนหลงผิดอันเป็นการลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์แล้ว โจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยจะอ้างว่ามีได้มีการลงขายสินค้าของจำเลยว่าเป็นสินค้าของโจทก์และโจทก์ไม่เสียหายนั้น ย่อมขัดกับพฤติการณ์ของจำเลยเอง ไม่มีน้ำหนักรับฟัง แต่ที่ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยเสียด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย นอกจากที่แก้ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อุดม มั่งมีดี-ชุม สุกแสงเปล่ง-วิชัย ตันติกุลานันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>